

Selain yang disebutkan dalam bagan tersebut, terdapat ahli waris lain, yaitu laki-laki yang memerdekakan dan perempuan yang memerdekakan. Dengan demikian, ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia berjumlah 25 orang, yaitu 15 ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan. Jika ahli waris dari pihak laki-laki semuanya ada, yang berhak mendapat warisan hanya tiga orang, yaitu anak, bapak, dan suami. Sementara itu, jika ahli waris dari pihak perempuan semuanya ada, ada lima orang yang berhak mendapat warisan, yaitu istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung.

7. Ketentuan Pembagian Harta Warisan

Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan, yaitu biaya pengurusan jenazah, wasiat, dan utang yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Setelah selesai, harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris. Pada umumnya, ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi dua macam, yaitu ahli waris *zawilfurūd* (yang bagiannya telah ditentukan) dan ahli waris *ʿaṣabah* (yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh *zawilfurūd*).

a. Ahli waris *zawilfurūd*

Ahli waris *zawilfurūd* adalah ahli waris yang mendapat bagian dari harta peninggalan menurut ketentuan yang telah diterangkan pada Al-Qur'an dan hadis. Berikut adalah perincian pembagian harta waris kepada ahli waris *zawilfurūd*.

Tabel 9.1 Perincian pembagian harta waris kepada ahli waris *zawilfurūd*.

No.	Bagian	Perincian
1.	$\frac{1}{2}$	a. Anak perempuan tunggal. b. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak dan saudara laki-laki. c. Saudara perempuan tunggal sekandung apabila tidak ada anak. d. Saudara perempuan tunggal seapak apabila tidak ada anak. e. Suami apabila tidak ada anak.
2.	$\frac{1}{4}$	a. Suami apabila ada anak atau cucu dari istri yang meninggal. b. Istri apabila tidak ada anak atau cucu dari suami yang meninggal.
3.	$\frac{1}{8}$	Istri apabila ada anak atau cucu.
4.	$\frac{2}{3}$	a. Dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki. b. Dua orang cucu perempuan atau lebih apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki.

Bagian	Perincian
c.	Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih apabila tidak ada anak atau saudara laki-laki.
d.	Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih apabila tidak ada anak atau saudara laki-laki.
1/3	a. Ibu apabila orang yang meninggal tidak ada anak/cucu/saudara. b. Dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan yang seibu apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau bapak.
1/6	a. Ibu apabila ada anak/cucu/saudara. b. Bapak apabila ada anak laki-laki/cucu. c. Nenek apabila tidak ada ibu. d. Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila bersama anak perempuan tunggal dan tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. e. Kakek apabila tidak ada bapak. f. Seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan apabila tidak ada anak, cucu, atau bapak. g. Seorang saudara perempuan seapak atau lebih apabila bersama seorang saudara perempuan sekandung dan orang yang meninggal tidak ada anak, cucu, atau saudara laki-laki sekandung/seapak.

b. Ahli waris *ʿaṣabah*

Ahli waris *ʿaṣabah* adalah ahli waris yang ketentuannya mendapat sisa atau menghabiskan harta waris. Ahli waris *ʿaṣabah* memiliki bagian yang tidak pasti karena bergantung pada ada atau tidaknya sisa dari harta warisan. Apabila harta warisan telah habis dibagi kepada ahli waris *zawilfurūd*, ahli waris *ʿaṣabah* tidak mendapat bagian sama sekali. Ahli waris *ʿaṣabah* dibagi menjadi tiga macam dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 9.2 Macam-macam ahli waris *ʿaṣabah* beserta rinciannya.

No.	Ahli Waris <i>ʿAṣabah</i>	Perincian
1.	<i>ʿAṣabah binafsih</i> (<i>ʿaṣabah</i> karena dirinya sendiri)	a. Anak laki-laki. b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. c. Bapak. d. Kakek dari bapak. e. Saudara laki-laki sekandung. f. Saudara laki-laki seapak. g. Anak saudara laki-laki sekandung. h. Anak saudara laki-laki seapak. i. Paman yang sekandung dengan bapak. j. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.

Eksplorasi



Pindai QR Code untuk lebih mudah mengetahui bagian masing-masing ahli waris.

No.	Ahli Waris 'Asabah	Perincian
2.	'Asabah bil gair (asabah karena faktor orang lain)	a. Anak perempuan jika bersama dengan saudara laki-lakinya. b. Cucu perempuan jika bersama dengan saudara laki-lakinya. c. Saudara perempuan sekandung jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung. d. Saudara perempuan seapak jika bersama dengan saudara laki-lakinya.
3.	'Asabah mal' gair (asabah karena bersama dengan yang lain)	a. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih). b. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

8. Praktik Menerapkan Syariat Islam dalam Pembagian Warisan

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menghitung pembagian waris, antara lain sebagai berikut.

- Harta warisan yang akan dibagikan harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya mengurus jenazah, pelunasan utang, dan wasiat.
- Perhatikan susunan ahli waris, seperti ada atau tidaknya *hijab* dan *mahjub*.
- Membedakan ahli waris *zawilfurūd* dan *'asabah*. Apabila ada ahli waris *'asabah* lebih dari satu kelompok, ahli waris yang lebih jauh keberadaannya dari orang yang meninggal menjadi ahli waris *zawilfurūd*.
- Menentukan KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dengan cara mencari bilangan penyebut yang sama berdasarkan nilai kelipatan terkecil. Hal ini bertujuan agar dapat diperoleh jumlah pembagi yang sama antara ahli waris.

Berikut adalah contoh studi kasus pembagian warisan beserta penyelesaiannya berdasarkan syariat Islam.

Contoh Studi Kasus

1. 'Asabah

Cara membagi harta waris yang terdapat *'asabah* dalam ahli warisnya, yaitu sebagai berikut.

Pak Ahmad telah meninggal dunia. Pak Ahmad memiliki ahli waris, yaitu seorang istri, ibu, bapak, satu anak laki-laki, dua anak perempuan, dan tiga saudara laki-laki

sekandung. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp13.150.000,00. Sebelum meninggal Pak Ahmad memiliki utang sebanyak Rp200.000,00, wasiat Rp100.000,00, dan biaya mengurus jenazah Rp850.000,00. Berapa bagian yang diterima setiap ahli waris?

Jawab:

Harta peninggalan Rp13.150.000,00

Kewajiban yang dikeluarkan:

1. Utang	Rp 200.000,00
2. Wasiat	Rp 100.000,00
3. Biaya pengurusan jenazah	Rp 850.000,00
Jumlah	Rp 1.150.000,00 +

$$\text{Harta Waris} = \text{Rp}13.150.000,00 - \text{Rp}1.150.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$$

Ahli waris

- Istri : $\frac{1}{8}$
- Ibu : $\frac{1}{6}$
- Bapak : $\frac{1}{6}$
- Anak laki-laki : *'asabah*
- Anak perempuan : *'asabah*
- Saudara laki-laki : *mahjub*

KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) = 24

$$\text{Istri } \frac{1}{8} = \frac{3}{24} \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$$

$$\text{Bapak } \frac{1}{6} = \frac{4}{24} \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$$

$$\text{Ibu } \frac{1}{6} = \frac{4}{24} \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}5.500.000,00$$

$$\text{Harta waris untuk anak-anaknya} = \text{Rp}12.000.000,00 - \text{Rp}5.500.000,00 = \text{Rp}6.500.000,00$$

$$1 \text{ anak laki-laki (2 bagian)} + 2 \text{ anak perempuan (2 bagian)} = 4 \text{ bagian}$$

$$1 \text{ anak laki-laki} = \frac{2}{4} \times \text{Rp}6.500.000,00 = \text{Rp}3.250.000,00$$

$$1 \text{ anak perempuan} = \frac{1}{4} \times \text{Rp}6.500.000,00 = \text{Rp}1.625.000,00$$

2. 'Aul

Secara harfiah, *'aul* artinya bertambah. *'Aul* terjadi ketika proses penjumlahan seluruh bagian ahli waris menunjukkan hasil berupa bilangan pembilang lebih

Eksplorasi



Pindai QR Code untuk melihat video penyelesaian pembagian harta waris sesuai studi kasus *'asabah*, *'aul*, *radl*, dan *gharawain*.

besar dari penyebutnya. Agar bilangan tersebut berjumlah satu (pembilang dan penyebut sama), bilangan penyebut harus ditambahkan agar sama dengan bilangan pembilangnya. Contoh penghitungan dari pembagian harta waris berdasarkan 'aul adalah sebagai berikut.

Bu Siti Sarah telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan 4 saudara perempuan. Harta waris yang dimilikinya sebesar Rp49.000.000,00. Berapa bagian yang diperoleh setiap ahli warisnya?

Jawab:

$$\text{Suami} = \frac{1}{2}$$

$$4 \text{ saudara perempuan} = \frac{2}{3}$$

$$\text{KPK} = 6$$

$$\text{Suami} + 4 \text{ saudara perempuan} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} = \frac{7}{6}$$

(Hasil $\frac{7}{6}$ menunjukkan bilangan pembilang lebih besar dari penyebutnya sehingga harus di-'aul menjadi $\frac{7}{7}$)

$$\text{Suami} = \frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{3}{7} \times \text{Rp}49.000.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$$

$$4 \text{ saudara perempuan} = \frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{4}{7} \times \text{Rp}49.000.000,00 = \text{Rp}28.000.000,00$$

$$1 \text{ saudara perempuan} = \text{Rp}28.000.000,00 : 4 = \text{Rp}7.000.000,00$$

3. Radd

Radd terjadi apabila dalam pembagian waris terdapat sisa harta. Sisa harta tersebut kemudian dikembalikan kepada ahli waris asli (yang bertalian darah). Contoh penghitungan pembagian harta waris berdasarkan radd adalah sebagai berikut. Pak Haris meninggal dunia. Ia memiliki ahli waris yang terdiri dari ibu, seorang istri, dan 1 anak perempuan. Harta waris yang dimiliki Pak Haris sebesar Rp19.000.000,00. Berapa bagian yang diperoleh setiap ahli warisnya?

Jawab:

$$\text{Ibu} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Istri} = \frac{1}{8}$$

$$1 \text{ anak perempuan} = \frac{1}{2}$$

$$\text{KPK} = 24$$

$$\text{Ibu} = \frac{1}{6} \times 24 = 4$$

$$\text{Istri} = \frac{1}{8} \times 24 = 3$$

$$1 \text{ anak perempuan} = \frac{1}{2} \times 24 = \frac{12}{2} = 6$$

$$\text{Jumlah} = 19$$

Istri tidak mendapat bagian radd sehingga sebelum sisa warisan dibagikan, hak untuk istri perlu dibagikan lebih dahulu sebagai berikut.

$$\text{Istri} = \frac{3}{24} \times \text{Rp}19.000.000,00 = \text{Rp}2.375.000,00$$

Diperoleh sisa warisan sebagai berikut.

$$\text{Rp}19.000.000,00 - \text{Rp}2.375.000,00 = \text{Rp}16.625.000,00$$

Perhitungan bagian waris ibu dan satu anak perempuan adalah sebagai berikut.

$$\text{Ibu} + 1 \text{ anak perempuan} = 4 + 12 = 16$$

$$1 \text{ anak perempuan} = \frac{12}{16} \times \text{Rp}16.625.000,00 = \text{Rp}12.468.750,00$$

$$\text{Ibu} = \frac{4}{16} \times \text{Rp}16.625.000,00 = \text{Rp}4.156.250,00$$

4. Gharawain

Gharawain adalah kasus pembagian harta waris yang terdiri dari bapak, ibu, dan suami atau istri sehingga ibu mendapat bagian harta waris yang telah lebih dahulu diambil oleh suami atau istri. Contoh perhitungan dari pembagian harta waris berdasarkan gharawain adalah sebagai berikut.

Bu Zainab wafat meninggalkan ahli waris, yaitu bapak, ibu, dan suami. Bu Zainab tidak memiliki anak. Harta waris yang dimilikinya sebesar Rp12.000.000,00. Berapa bagian yang diperoleh setiap ahli waris Bu Zainab?

Jawab:

$$\text{Suami} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Ibu} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Bapak} = \text{'aṣabah}$$

$$\text{Suami} = \frac{1}{2} \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$$

$$\text{Ibu} = \frac{1}{3} \times (\text{Rp}12.000.000,00 - \text{Rp}6.000.000,00) = \text{Rp}2.000.000,00$$

$$\text{Bapak} = \text{Rp}12.000.000,00 - (\text{Rp}6.000.000,00 + \text{Rp}2.000.000,00) = \text{Rp}4.000.000,00$$